

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1619/2536

กรมการศาสนา

โจทก์

นางอัมพร พรตระกูลเสรี

จำเลย

นางอัมพร พรตระกูลเสรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ถึงที่สุดแล้วไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นไม่ชอบ เพราะจำเลยได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับจนเงินและขอวางเงินประกันความเสียหายแล้วศาลชั้นต้นมิได้ส่งอนุญาตให้วางเงินแต่สั่งให้รวบรวมสำนวนส่งศาลอุทธรณ์พิจารณา จำเลยมิได้จงใจ หรือขัดขึ้นไม่วางเงินแต่อย่างใด แม้ศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่ง ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งก็ตาม คำสั่งนี้ก็ไม่เป็นที่สุดเพราะจะเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ต้องเป็นคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยตามเนื้อหาสาระที่จำเลยอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้จำเลยวางเงินประกัน ความเสียหายแล้วส่งรับฎีกาของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวาร ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอาคารตึกแถวเลขที่ 567/27 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต พญาไท(ราชเทวี) กรุงเทพมหานครและส่งมอบอาคารพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระ ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้อง

(วันที่ 17 ธันวาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวาร จะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอาคารตึกแถวพิพาท และส่งมอบ อาคารตึกแถวดังกล่าวให้แก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้น สั่งว่า จากคำฟ้องและคำให้การเห็นว่าขณะยื่นฟ้องค่าเช่าเดือนละ 500 บาท คดีต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสองไม่รับอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหา ประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง (อันดับ 67,75)

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 78)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 115)

คำสั่ง

การที่ศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งดังกล่าวโดยให้ยกคำร้องของ จำเลยด้วยเหตุ จำเลยยื่นอุทธรณ์โดยมิได้นำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้ แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางต่อศาล มิใช่คำสั่งยื่น ตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ด้วยเนื้อหาใน อุทธรณ์ของจำเลยอันจะเป็นคำสั่งซึ่งเป็นที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรก จำเลย มีสิทธิฎีกาได้ ให้รับฎีกาของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

การที่ศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งดังกล่าวโดยให้ยกคำร้องของ จำเลยด้วยเหตุ จำเลยยื่นอุทธรณ์โดยมิได้นำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้ แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางต่อศาล มิใช่คำสั่งยื่น ตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ด้วยเนื้อหาใน อุทธรณ์ของจำเลยอันจะเป็นคำสั่งซึ่งเป็นที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรก จำเลย มีสิทธิฎีกาได้ ให้รับฎีกาของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(สนัด หมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระภู่น)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>